คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๔๐/๒๕๖๙

นางสาว ข โจทก์

บริษัท ค จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง ลูกจ้างเขียนใบลาออกด้วยตนเองโดยรับทราบถึงข้อความในใบลาออกที่ระบุว่า ลูกจ้างลงนามในใบลาออกโดยความสมัครใจ มิได้ถูกบังคับหรือข่มขู่แต่อย่างใด และเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ลูกจ้างจะไม่เรียกร้องเงินอันใดหรือค่าชดเชยใด ๆ กับนายจ้างอีก ประกอบกับหลังจากเขียนใบลาออกแล้ว นายจ้างยังคงทำงานกับลูกจ้างอีก ๑ เดือน กรณีจึงไม่ใช่การเลิกจ้างนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี จำเลยบีบบังคับให้เขียนใบลาออกมิฉะนั้นจะแจ้งความดำเนินคดี เป็นการกลั่นแกล้งไม่ให้ทนทำงานต่อไปได้ จึงเขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จึงฟ้องขอให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย เป็นเงินจำนวน ๒๔๖,๒๐๘ บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นเงินจำนวน ๓๐,๗๗๖ บาท เรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เป็นเงินจำนวน ๓๐,๗๗๖ บาท และให้จ่ายโบนัสประจำปี เป็นเงินจำนวน ๒๑,๕๔๓.๒๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของเงินต้นแต่ละรายการดังกล่าวนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เดิมจำเลยชื่อ บริษัท ส จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ค จำกัด ซึ่งมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น จำเลยสอบถามโจทก์เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท ส จำกัด ซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบที่จำเลยควรทราบ แต่โจทก์ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล จำเลยไม่ได้บังคับและข่มขู่ให้โจทก์เขียนใบลาออก โจทก์มีอิสระในการตัดสินใจเขียนใบลาออกปราศจากการบีบบังคับ ข่มขู่ หรือถูกกลั่นแกล้งตามที่โจทก์กล่าวอ้าง ไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ใบลาออกของโจทก์ระบุแจ้งล่วงหน้า ซึ่งโจทก์ยังคงปฏิบัติหน้าที่และได้รับเงินเดือนของเดือนนั้น ถือว่าโจทก์ได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าครบถ้วนแล้ว การประเมินผลงานเพื่อจ่ายโบนัสให้แก่ลูกจ้างเป็นดุลยพินิจของจำเลยในฐานะนายจ้างที่จะพิจารณาจากผลงานและความเหมาะสมเป็นรายบุคคลไป โจทก์ได้รับการประเมินผลการทำงานในระดับ C ซึ่งจะได้รับโบนัสในอัตรา ๐.๓ เท่า ของเงินเดือน คิดเป็นเงิน ๙,๒๓๒.๘๐ บาท การที่บริษัท ส จำกัด เคยประเมินผลการทำงานให้แก่โจทก์ในระดับ A โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับโบนัสจากการประเมินผลการทำงานในระดับ A ที่เหลือ ๒๑,๕๔๓.๒๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงว่า โจทก์เขียนใบลาออกด้วยตนเอง โดยโจทก์ทราบว่าใบลาออกมีข้อความระบุว่า ข้าพเจ้าลาออกโดยความสมัครใจมิได้ถูกบังคับหรือข่มขู่แต่อย่างใด และเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเงินอื่นใด หรือค่าชดเชยใด ๆ กับทางบริษัทฯ อีก

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงที่ยุติในชั้นพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์เขียนใบลาออกด้วยตนเองโดยรับทราบถึงข้อความในใบลาออกที่ระบุว่า โจทก์ลงนามด้วยความสมัครใจ มิได้ถูกบังคับข่มขู่แต่อย่างใด ซึ่งหลังเขียนใบลาออกโจทก์ยังคงทำงานต่อกับจำเลยอีก ๑ เดือน การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานย่อมเป็นดุลยพินิจของจำเลย เมื่อโจทก์ทำงานตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี มีประสบการณ์ทำงานมานานหลายปีย่อมไตร่ตรองวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วถึงสิทธิของตนเองก่อนที่จะตัดสินใจเขียนใบลาออก จึงเป็นกรณีที่โจทก์สมัครใจลาออกมิใช่การเลิกจ้างจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คดีไม่จำต้องวินิจฉัยว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ สำหรับโบนัสนั้นมิใช่เงินที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ในคดีจะเห็นว่าโจทก์ถูกกดดัน กลั่นแกล้งและบีบบังคับเรื่อยมาจึงจำใจต้องเขียนใบลาออก ไม่ใช่การลาออกด้วยความสมัครใจ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาถึงพฤติการณ์ที่โจทก์เขียนใบลาออกด้วยตนเองโดยทราบถึงข้อความที่ระบุในใบลาออก รวมทั้งก่อนลาออกโจทก์เจรจากับกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยให้เปลี่ยนแปลงผลการประเมินการปฏิบัติงาน ในขณะที่ลูกจ้างคนอื่นได้รับการประเมินผลการทำงานในระดับ A เป็นการใช้ดุลพินิจของจำเลยที่เอาเปรียบหรือเลือกปฏิบัติต่อโจทก์อันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยประเมินผลการทำงานโจทก์ในระดับ C จึงเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โจทก์มีสิทธิเรียกร้องโบนัสเพิ่มขึ้น จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายโบนัสประจำปีให้โจทก์ระดับ A เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงในส่วนนี้มาว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายโบนัสประจำปีของจำเลยขึ้นอยู่กับการประเมินผลการประเมินผลงานตามประกาศจ่ายโบนัส ซึ่งหัวข้อการประเมินแต่ละข้อกำหนดตามหลักการบริหารองค์กรโดยทั่วไปทำนองเดียวกันกับแบบประเมินของบริษัท ส จำกัด แม้มีข้อที่แตกต่างกันบ้างแต่ไม่เป็นการเอาเปรียบหรือเลือกปฏิบัติต่อโจทก์ ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใช้ประเมินลูกจ้างทุกระดับชั้น เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรของจำเลยเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น จำเลยจะกำหนดหลักเกณฑ์การคิดโบนัสอย่างไรก็ได้ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของจำเลยที่จะพิจารณาจ่ายให้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเป็นดุลพินิจของจำเลยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องโบนัสเพิ่มอีกได้ อุทธรณ์ในส่วนนี้จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา